

1523338-89.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262377/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 20475563 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3357/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2262377 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523338-89.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523338-89.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262377/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 20475563 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3357/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2262377 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURÍCIO TIAGO DE MOURA JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MAURÍCIO TIAGO DE MOURA JUNIOR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 19h50min, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Deputado Cândido Sampaio, 1700, Brasilândia, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 05 (cinco) porções da substância Tetrahydrocannabinol, na forma de haxixe, pesando 56.6g (cinquenta e seis gramas e seis decigramas); 02 (duas) porções da mesma substância na forma de haxixe, pesando 0.2g (dois decigramas); além de 10 cigarros

da mesma substância, popularmente conhecida como maconha, pesando 2.0g (dois gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.. Boletim de ocorrência às fls. 05/09; auto de prisão em flagrante às fls. 10/11; termos de depoimento às fls. 12/15; auto de exibição e apreensão às fls. 17/18; termo de interrogatório à fl. 19; laudo de constatação às fls. 44/47; comprovante de depósito judicial dos valores apreendidos às fls. 139/140 e laudo toxicológico às fls. 194/196.

O réu foi citado à fl. 132, apresentou defesa prévia às fls. 100/101, sendo recebida a denúncia no dia 15 de março de 2022 (fl. 135).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como maconha e haxixe, nos termos de constatação provisória e do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Por outro lado, não houve prova da traficância.

Vejamos.

Na data e local dos fatos, os policiais militares Camila e Everton realizavam patrulhamento de rotina e abordaram os ocupantes de um veículo ao notarem atitudes suspeitas.

Em busca pessoal, não encontraram nada na posse de Vanessa e Thiago, mas com o réu MAURÍCIO encontraram uma balança de precisão e uma bolsa, contendo R\$ 1.142,00 e uma considerável porção de haxixe.

Em juízo, os policiais confirmaram essa dinâmica.

Vanessa e Thiago também foram ouvidos e declararam que davam carona ao réu, quando houve a abordagem policial e que, de fato, foram encontradas drogas com ele.

Negaram, todavia, que soubessem de qualquer envolvimento dele como tráfico.

Em juízo, o acusado negou a prática do delito a ele imputado, afirmando que a droga era sua, que havia comprado para compartilhar com alguns amigos, sem objetivo de lucro.

No caso dos autos, vale dizer que a quantidade e natureza de drogas apreendida não foi extensa, compatível para caracterizar a conduta de quem, entre amigos, entregava gratuitamente entorpecente a outrem para juntos consumirem.

Claro que é possível mesmo que ele estivesse realizando venda naquele dia, todavia esta conclusão não emergiu cabalmente dos autos. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório não explicitaram o intuito de entrega dos entorpecentes, essencial para configuração do tráfico de entorpecentes, o que faz toda a diferença.

Diante destas circunstâncias, entendo que a posse dos entorpecentes pelo acusado, comporta a desclassificação delitiva para a conduta descrita no artigo 33, §3º, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de reduzir a reprimenda porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por uma restritiva de direito, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MAURÍCIO TIAGO DE MOURA JUNIOR como incurso no artigo 33, §3º, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e, também, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Fls. 149/150. Com efeito, não havendo prova de origem ilícita ou ligação com o crime o dinheiro e notebook de Thiago, como também o celular Apple de Vanessa, cujas propriedades foram comprovadas as fls. 151/172, de rigor a liberação. Expeça-se o necessário.

Decreto, o perdimento dos demais celulares apreendidos, balança de precisão e cartões bancários. nos termos da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 398, das NSCGJ).

Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento, devendo o valor apreendido com o réu (R\$ 1.142,00 - fl. 139/140) ser utilizado para abatimento do pagamento da multa.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA